“8·4”

2022年8月4日11时07分许，佛山市南海区西樵镇西樵大桥新桥往樵高路方向引桥路段发生一起轻型厢式货车冲上右侧人行道撞开金属护栏后坠入河涌，造成车辆、桥梁设施损坏及车上司机受伤、两名乘客死亡的道路交通事故。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据南海区人民政府授权，市公安局南海分局交警大队组织成立了西樵镇“8·4”一般生产经营性道路交通事故调查组，区总工会、应急管理局、交通运输局、人力资源和社会保障局、西樵镇人民政府等单位组成。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、查阅资料，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年8月4日6时许，陈某荣驾驶机件性能不符合技术标准的粤A656RE号轻型厢式货车在南海区西樵镇佛山市昌洪兴糖制品有限公司装载了300箱片糖（每箱20斤）后，搭载林

某、梁某送货到广州市番禺区蔡二新村，约 8 时许到达番禺区蔡二新村，卸完货后于 10 时许返回。至 11 时 07 分许，陈某荣驾车沿南海区西樵镇西樵大桥新桥由佛清从高速方向往樵高路方向行驶，行至西樵大桥新桥往樵高路方向引桥路段时超速行驶，车辆失控冲上右侧人行道后撞开金属护栏坠入河涌，造成车辆、桥梁设施损坏，陈某荣受伤和林某、梁某死亡的道路交通事故。

（二）事故应急处置情况

1.事故信息接报及响应情况

事故发生后，根据接处警记录反映，2022 年 8 月 4 日 11 时 17 分许，佛山市公安局 110 指挥中心接到电话报警称在西樵大桥新桥往西樵方向下桥位有一货车坠入河中，需警察、消防、救护车到场处理。指挥中心随即根据警情发出各项救援处警指令，交警部门立即启动了绿色救援机制。11 时 33 分，西樵消防站救援人员到达现场处置，并根据现场情况马上申请佛山支队特勤二战增援，南海区应急指挥中心请求佛山蓝天救援队协助搜救落水人员及坠入河涌的货车。11 时 34 分，西樵交警中队值班警辅人员到达事故现场开展处置工作。11 时 45 分，佛山市第五人民医院救护车到达现场，对受伤的司机陈某荣进行检查并处理伤口。12 时 40 分，南海交警大队事故处理中队值班警辅人员到达现场有序开展现场勘查工作。

随后，市公安局、市交警支队、南海分局、南海交警大队、南海区应急管理局、南海区交通运输局和西樵镇的相关部门领导先后到达现场指挥调度现场处置工作，并采取措施全力搜救

落水人员，迅速核查落水人员的身份，对落水人员的家属进行安抚。救援工作于8月5日19时全部结束。

2.善后处置情况

8月11日，在南海交警大队的协调下，双方对调解方案无异议，但双方对赔偿金额的分配产生分歧，调解终结，双方申请司法确认。

3.应急处置评估

事故发生后，南海交警大队、区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。西樵镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和影响较大的维稳事件。

二、事故相关基本情况

（一）事故车辆情况

粤A656RE号轻型厢式货车，品牌型号：江淮牌HFC5048XXYP71K1C2，车架号码：LJ11KBBC5D8044550，车架号码未发现挖补、重刻、挫磨等现象。车辆初次登记日期：2013年12月16日，检验有效期止：2022年12月31日，承检单位：佛山市高明恒溢机动车检测有限公司，检验时间：2021年12月15日，检验结果：合格。该车登记整备质量：2805kg，核定载人数：3人，核定载质量：1495kg，登记总质量：4495kg，车辆登记使用性质：货运。根据交通运输部办公厅关于取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的通知（交办运函〔2018〕2052号）要求，自2019年1月1日起，各地交通运输管理部门不再为总质量4.5吨及以下普通货运车辆配发道路运输证。因此，该车已取消了道路运输证。该车出

事前的车辆状态：正常。该车近三年内无重大以上交通事故和交通违法记满12分记录，有5条交通违法历史记录，已处理完毕。

车辆登记所有人：广州市惠龙运输有限公司，行驶证登记住所：广东省广州市荔湾区鹤洞路12号自编E栋15号。

车辆实际支配人：陈某昌，住址：广东省佛山市南海区******，该车为陈某昌于2013年12月16日购买的新车，并挂靠广州市惠龙运输有限公司入户，用于陈某昌经营的佛山市昌洪兴糖制品有限公司。

该车投保于富德财产保险股份有限公司广州分公司第一支公司，强制保险单号：605060108012021007****，责任赔偿限额：20万元，商业保险单号：605060108222021000****，第三者责任赔偿限额：100万元，机动车损失保险限额：19600元。该车在北部湾财产保险股份有限公司广东省分公司投保了驾乘人员意外伤害保险，保险单号：80626448801202100****，驾乘人员意外伤害保险每人保额：20万元。

（二）事故相关单位情况

1.佛山市昌洪兴糖制品有限公司，登记住所：佛山市南海区西樵镇致兴路6号B座4楼（住所申报），统一社会信用代码：91440605MA4WLLJKX9，法定代表人：陈月昌，注册资本：伍拾万元人民币，成立日期：2017年5月26日，营业期限：长期，经营范围：制糖业（成品糖，加工糖，其他制糖产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。佛山市昌洪兴糖制品有限公司在中国人寿财产保险股份有限公

司投保了佛山安全生产责任保险，其中每次事故每人责任限额（包含从业人员和三者）：50万元（包括陈某荣、林某，不包括梁某）。

2.**广州市惠龙运输有限公司，**登记住所：广州市荔湾区鹤洞路12号自编E栋15号，统一社会信用代码：9144010356790668XN，法定代表人：徐翠先，注册资本：叁拾万元人民币，成立日期：2011年1月5日，营业期限：长期，经营范围：道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。广州市惠龙运输有限公司办理了道路运输经营许可证，许可证号：粤交运管许可穗字440100096713号，经营范围：普通货运，发证机关：广州市荔湾区交通管理总站，有效期至2023年8月31日。

（三）事故人员基本情况

粤A656RE号轻型厢式货车车上人员

驾驶员：陈某荣，男，汉族，住址：广东省云浮市郁南县******，驾驶证档案编号：45132366****，准驾车型：C1D，初次领证日期：2010年10月14日，发证机关：广西壮族自治区来宾市公安局交通警察支队。经核查，陈某荣近三年内无重大以上交通事故和交通违法历史记录。事发时，陈某荣为佛山市昌洪兴糖制品有限公司员工，从事司机工作。

乘客：林某，男，汉族，住址：广东省云浮市郁南县******。事发时，林某为佛山市昌洪兴糖制品有限公司员工，从事杂工工作。

乘客：梁某，男，汉族，住址：广东省德庆县******。事发时，梁某为佛山市昌洪兴糖制品有限公司的临时工，从事协助货物搬运和装卸工作。

（四）事故相关鉴定结论及记录情况

1.车辆性能和车速检验鉴定

经委托广东华京司法鉴定所对粤A656RE号轻型厢式货车的安全技术性能及行驶速度进行检验鉴定，鉴定结果如下：制动系统：未检见不合格项；转向系统：未检见不合格项；行驶系统：不合格（第一轴左右两侧轮胎花纹不一致，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关技术要求）；灯光系统：未检见不合格项；间接视野装置：不合格（前视镜缺失，痕迹陈旧，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关技术要求）；行驶速度：该车出事前的行驶速度分别为54km/h（距离出事位置约100米）、47km/h（距离出事位置约40米）。

2.驾驶员常见毒品定性分析情况

经委托广东省佛山市南海区公安司法鉴定中心对陈某荣的静脉血、尿液、头发、出事前服用的四种药品分别进行常见毒品定性分析，检验结果：尿液样本和绿色药丸样本均检出伪麻黄碱成分，棕色药片样本检出吗啡成分，其他样本未检出常见毒品成分，综合分析排除毒驾嫌疑。

经委托广东省佛山市南海区公安司法鉴定中心对陈某荣的静脉血进行酒精含量检测，陈某荣的血液中未检出乙醇成分。

3.道路交通环境信息

事故现场位于南海区西樵镇西樵大桥新桥往樵高路方向引桥路段，该路段呈南北走向，南往佛清从高速方向，北往樵高路方向，沥青路面，该路段由佛清从高速方向往樵高路方向呈往右转弯状，弯道处设有减速带，并设有限速40公里每小时的交通标志、标线和禁止停车的交通标志及急弯下坡减速的交通标志；事发时为白天，小雨，路面潮湿。交通控制方式为交通标志、标线控制。

（五）事故造成的人员伤亡情况

陈某荣，男，汉族，住址：广东省云浮市郁南县******，陈某荣在事故中右膝部擦伤，损伤轻微。

林某，男，汉族，住址：广东省云浮市郁南县******，林某在事故中坠入河涌死亡，经广东省佛山市南海区公安司法鉴定中心对林某的尸体进行检验，鉴定意见：林某符合道路交通事故生前溺水死亡。

梁某，男，汉族，住址：广东省德庆县******，梁某在事故中坠入河涌死亡，经广东通济司法鉴定中心对梁某的尸体进行检验，鉴定意见：梁某符合生前溺死。

事故共造成2人死亡、1人受伤，车辆、桥梁设施损坏。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失为250万元。

三、事故原因及性质

（一）事故原因及责任认定

1.事故原因

陈某荣驾驶机件性能不符合技术标准的机动车，驾驶机动

车未按操作规范安全驾驶，驾驶机动车超过限速标志标明的最高时速，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”和第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”及第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”的规定，其过错行为是导致此事故发生的全部过错。

无证据证明林某、梁某有导致此事故发生的过错。

2.责任认定

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项的规定，陈某荣承担此事故的全部责任，林某不承担此事故的责任，梁某不承担此事故的责任。

（二）事故性质

调查组认定，佛山市南海区西樵镇“8·4”道路交通事故是一起一般生产经营性道路交通事故。

四、对事故相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议公安机关立案侦查人员

陈某荣驾驶机动车发生道路交通事故造成2人死亡，承担事故的全部责任，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条，涉嫌交通肇事罪，建议佛山市公安局南海分局依

据《中华人民共和国刑事诉讼法》等有关法律规定追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚单位

1.佛山市昌洪兴糖制品有限公司。经调查，佛山市昌洪兴糖制品有限公司存在以下问题：未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条等有关法律规定对佛山市昌洪兴糖制品有限公司给予行政处罚。

2.广州市惠龙运输有限公司。经调查，广州市惠龙运输有限公司存在车辆的维保不到位、应急演练未落实到位、安全生产培训未落实全员培训等五项问题，存在重大的安全隐患。建议将情况函告广州市荔湾区人民政府，交由属地各职能部门依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对该广州市惠龙运输有限公司作进一步调查处理，查明其违法违规行为依法进行处罚，对存在的安全隐患进行责令整改，督促企业履行安全生产主体责任。

五、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，粤A656RE号轻型厢式货车驾驶员陈某荣法律意识淡薄、安全意识缺失，下雨天在桥梁急弯路段驾驶机件性能不符合技术标准的机动车超速行驶，且未按操作规范安全驾驶，导致事故发生。

各镇街、各部门要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，进一步严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的

安全生产责任体系，层层压实政府监管责任和企业主体责任，牢牢守住安全底线。具体采取如下防范措施:

（一）加强对运输行业的管理

交通、公安、应急等职能部门要加强道路交通运输管理，加强对运输企业的日常监督检查，敦促车属单位定期召开安全学习会，总结安全工作，通报安全情况，学习相关规定，进行安全教育，提出安全要求，不断提高从业人员的安全生产观念。加强联合执法，认真查处上道路行驶的安全技术性能不符合要求的车辆，有针对性地整治轻型货车超限超载等违法行为。

（二）加强交通安全宣传工作

各镇（街道）、各部门要结合实际，有针对性的深入学校、厂企和村居等重点场所开展宣传活动，邀请新闻媒体多参与交通安全宣传工作，通过社会全方位多渠道地开展宣传工作，广泛传播安全出行理念，不断提高全民的交通守法意识、安全出行意识。

佛山市南海区西樵镇“8·4”事故调查组

2022 年 11 月 14 日